Droit de l'environnement — Introduction

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-22

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Découvrir pourquoi un droit spécifique protège l'environnement : ses principes directeurs (prévention, précaution, pollueur-payeur, participation), ses sources étagées, le cadre général de protection au Mali, l'étude d'impact comme outil de prévention, les voies de la responsabilité en cas d'atteinte, et les grands enjeux ouest-africains traités de manière qualitative.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Pourquoi un droit de l'environnement ?
• Leçon 2 — Les grands principes : prévention, précaution, pollueur-payeur
• Leçon 3 — Les sources du droit de l'environnement
• Leçon 4 — Le cadre malien de protection de l'environnement : présentation générale
• Leçon 5 — L'étude d'impact environnemental : notion et utilité
• Leçon 6 — La responsabilité en cas d'atteinte à l'environnement (aperçu)
• Leçon 7 — Enjeux environnementaux en Afrique de l'Ouest : désertification, eau, déchets
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

L'air que l'on respire, l'eau d'un fleuve, la fertilité d'un champ : ces biens n'appartiennent à personne en particulier, et pourtant tout le monde en dépend. Quand ils se dégradent, le droit classique, construit pour régler des litiges entre deux personnes identifiées, montre vite ses limites : qui est la victime quand c'est un milieu entier qui est atteint, et qui peut demander réparation pour les générations qui ne sont pas encore nées ? C'est pour répondre à ces questions qu'un droit de l'environnement s'est construit, progressivement, comme une branche spécifique du droit.

Ce cours d'introduction en présente les fondations. Tu découvriras d'abord les raisons d'être de cette branche, puis ses grands principes directeurs — prévenir les risques connus, agir avec précaution face à l'incertitude, faire supporter le coût de la pollution par celui qui la cause, associer le public aux décisions. Tu étudieras ensuite ses sources, le cadre général de protection en vigueur au Mali, l'étude d'impact environnemental comme outil central de prévention, et les voies de la responsabilité lorsqu'une atteinte survient malgré tout.

Une règle de méthode traverse tout le cours : le droit de l'environnement évolue vite et ses textes précis doivent toujours être vérifiés dans leur version officielle à jour. Ce cours enseigne donc les notions, les mécanismes et les raisonnements, sans affirmer de chiffres, de seuils ou de dispositions détaillées : les cas étudiés sont des cas d'école, fictifs et présentés comme tels, et les enjeux régionaux sont décrits par leurs

mécanismes, jamais par des statistiques inventées.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer pourquoi l'environnement appelle un droit spécifique : biens communs, atteintes parfois irréversibles et intérêts des générations futures.
- Définir et distinguer les principes de prévention, de précaution et de pollueur-payeur, et situer le principe de participation du public.
- Classer les sources du droit de l'environnement, des conventions internationales aux textes nationaux et aux règles régionales.
- Présenter le cadre malien de protection de l'environnement par ses grandes composantes : politique nationale, administrations et agences, police administrative.
- Décrire les étapes générales d'une étude d'impact environnemental et expliquer sa logique préventive.
- Distinguer les trois voies de la responsabilité en cas d'atteinte à l'environnement : civile, administrative et pénale.
- Présenter, en termes qualitatifs et sans chiffres inventés, les enjeux de la désertification, de l'eau partagée et des déchets en Afrique de l'Ouest.

Leçon 1 — Pourquoi un droit de l'environnement ?

Le droit de l'environnement est la branche du droit qui organise la protection des milieux naturels et des équilibres dont dépend la vie humaine : l'air, l'eau, les sols, la faune, la flore et leurs interactions. Il est né d'un constat simple : les activités humaines — produire, construire, transporter, se chauffer, jeter — transforment les milieux, parfois de manière durable. Deux jalons historiques, établis et largement documentés, marquent sa naissance sur la scène internationale : la conférence des Nations unies sur l'environnement tenue à Stockholm en 1972, première grande rencontre consacrée au sujet, puis le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, qui a installé durablement l'environnement et le développement durable dans les agendas des États.

Pourquoi un droit spécifique, plutôt que le droit commun des biens et de la responsabilité ? D'abord parce que l'environnement est largement composé de biens communs : un fleuve, une nappe d'eau souterraine ou l'atmosphère ne se découpent pas en parcelles privées et ne se défendent pas comme un champ clôturé. Ensuite parce que les atteintes y sont souvent diffuses — elles résultent de l'addition de nombreuses petites actions —, différées — leurs effets apparaissent parfois longtemps après leur cause — et parfois irréversibles : une espèce disparue ou une nappe durablement polluée ne se réparent pas par une simple somme d'argent. Le droit commun, pensé pour des dommages individuels, datés et réparables, devait donc être complété par des règles pensées pour le collectif, le long terme et l'irréparable.

Un troisième fondement complète le tableau : la dimension intergénérationnelle. Protéger l'environnement, c'est aussi préserver les conditions de vie de personnes qui ne peuvent pas encore se défendre, parce qu'elles ne sont pas nées. Cette idée — souvent résumée en disant que chaque génération reçoit les milieux en dépôt et doit

les transmettre en état de servir à la suivante — justifie que le droit agisse avant le dommage, par la prévention, plutôt que de se contenter de réparer après coup. Elle explique aussi la place particulière des acteurs collectifs dans cette matière : l'État, gardien de l'intérêt général, les collectivités, mais aussi les associations et les citoyens, que les procédures d'information et de participation associent aux décisions.

L'essentiel
Le droit de l'environnement protège des biens communs contre des atteintes diffuses, différées et parfois irréversibles, au nom du présent comme des générations futures : c'est pourquoi il privilégie l'action avant le dommage plutôt que la seule réparation.

Exemple — Trois situations, trois limites du droit commun

```
CAS D'ÉCOLE (situations fictives, raisonnement général)

Situation 1 — Un champ privé est détruit par le feu
mis par un voisin identifié.
→ Droit commun suffisant : un auteur, une victime,
un dommage daté et évaluable.

Situation 2 — Un cours d'eau fictif se dégrade peu
à peu sous l'effet de rejets multiples et anciens.
→ Limite du droit commun : auteurs multiples et
difficiles à isoler, dommage progressif, victimes
nombreuses et changeantes.

Situation 3 — Une nappe d'eau fictive est polluée
par une substance qui migre lentement.
→ Limite du droit commun : l'effet apparaîtra peut-
être dans des années, quand la preuve de la cause
sera devenue très difficile.

Conclusion : pour les situations 2 et 3, il faut
des règles de prévention, de contrôle et de
responsabilité pensées pour le collectif et le
long terme : c'est l'objet du droit de
l'environnement.
```

À retenir

- L'environnement est en grande partie un ensemble de biens communs : il ne se protège pas comme une propriété privée ordinaire.
- Atteintes diffuses, différées, parfois irréversibles : trois caractères qui dépassent les réflexes du droit commun.
- La protection vise aussi les générations futures, qui ne peuvent pas agir elles-mêmes : d'où la priorité donnée à la prévention.

Exercice

Un village fictif constate que les poissons se font rares dans la rivière voisine. Personne ne peut désigner un responsable unique : plusieurs petites activités rejettent des eaux usées depuis longtemps, et le phénomène s'est installé progressivement. En

t'appuyant sur les trois caractères des atteintes à l'environnement vus dans la leçon, explique pourquoi le droit commun de la responsabilité, seul, répond mal à cette situation, et ce qu'un droit de l'environnement peut apporter de plus.

✔ Corrigé
Le cas fictif cumule les trois caractères. Atteinte diffuse : les rejets sont multiples et anciens, il est impossible d'isoler la part de chacun, alors que la responsabilité classique suppose un auteur identifié et un lien de causalité démontrable. Atteinte différée et progressive : le déclin des poissons s'est installé lentement, sans date de dommage nette, ce qui complique la preuve et la désignation des victimes. Risque d'irréversibilité : si le milieu aquatique est durablement dégradé, aucune indemnité ne ramènera l'écosystème antérieur. Le droit de l'environnement apporte des outils que le droit commun ne contient pas : des règles de prévention imposées à toutes les activités concernées (normes de rejet, autorisations, contrôles), une police administrative capable d'agir avant l'aggravation, et des mécanismes de participation qui permettent aux habitants d'alerter et d'être entendus. Il ne remplace pas la responsabilité, il la complète en amont. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les grands principes : prévention, précaution, pollueur-payeur

Le principe de prévention commande d'agir avant la réalisation d'un dommage dont le risque est connu ou raisonnablement prévisible. Si l'on sait qu'une activité dégage des fumées, des effluents ou des bruits, le droit impose des mesures pour éviter ou réduire ces effets : choix techniques, équipements de traitement, distances, contrôles. La prévention est le principe de la certitude relative : le danger est identifié, ses mécanismes sont compris, il s'agit donc de l'empêcher de se produire. C'est lui qui fonde la plupart des obligations concrètes : autorisations préalables, normes techniques, études d'impact, plans de gestion.

Le principe de précaution répond à une situation différente : celle de l'incertitude scientifique. Il peut arriver qu'un risque de dommage grave, voire irréversible, soit soupçonné sans être encore établi avec certitude — une substance nouvelle, une technologie récente, un effet à long terme mal connu. La précaution affirme, en substance, que l'absence de certitude ne doit pas servir de prétexte pour différer toute mesure : les décideurs peuvent, et parfois doivent, adopter des mesures proportionnées — encadrement, surveillance, mesures provisoires et révisables — en attendant que la science progresse. Elle ne signifie ni interdiction automatique ni immobilisme : elle impose d'évaluer le risque, d'agir de façon mesurée et de réexaminer la décision à la lumière des connaissances nouvelles.

Le principe pollueur-payeur, enfin, est un principe d'imputation des coûts : celui qui cause une pollution doit en supporter les frais — frais de prévention, de réduction et, le cas échéant, de réparation — plutôt que de les laisser à la charge de la collectivité. On parle d'internalisation : le coût environnemental, au lieu d'être extérieur et payé par tous, est intégré dans le calcul de celui qui produit la pollution, ce qui l'incite à polluer

moins. À ces trois principes s'ajoute le principe de participation : le public doit être informé des décisions ayant une incidence sur l'environnement et pouvoir formuler des observations — un principe démocratique qui irriguera notamment l'étude d'impact, étudiée plus loin dans ce cours.

L'essentiel
Prévention : risque connu → agir avant le dommage. Précaution : risque grave soupçonné mais incertain → agir de façon proportionnée sans attendre la certitude. Pollueur-payeur : les coûts de la pollution incombent à celui qui la cause. Participation : le public est informé et entendu.

Exemple — Un même projet fictif soumis successivement aux trois principes

```
ÉTUDE DE CAS FICTIVE — Un atelier de teinture
textile s'installe près d'un marigot fictif.
(Toutes les données sont inventées pour l'exercice.)

1) PRÉVENTION (risque connu)
Les eaux de teinture rejetées sans traitement
sont connues pour dégrader l'eau.
→ Le droit impose, AVANT l'ouverture : un système
de prétraitement des effluents, un bassin de
décantation, des contrôles périodiques.

2) PRÉCAUTION (risque incertain)
L'atelier veut utiliser un colorant nouveau dont
les effets à long terme sur les organismes
aquatiques ne sont pas établis.
→ Mesure proportionnée et révisable : usage
encadré, quantités limitées, suivi de la qualité
de l'eau, réexamen quand les connaissances
auront progressé. Ni autorisation aveugle,
ni interdiction automatique.

3) POLLUEUR-PAYEUR (imputation des coûts)
→ L'atelier, et non le village, finance le
prétraitement, les analyses de contrôle et,
en cas d'atteinte, les travaux de remise
en état : le coût est internalisé.

Le village est informé du projet et peut
présenter des observations : c'est le
principe de participation.
```

À retenir

- Prévention et précaution se distinguent par l'état de la connaissance : risque connu d'un côté, incertitude scientifique de l'autre.
- La précaution impose des mesures proportionnées, provisoires et révisables — pas le blocage automatique de toute activité nouvelle.

• Pollueur-payeur = internalisation : le coût de la pollution est supporté par son auteur, ce qui crée une incitation à polluer moins.

Exercice

Classe chacune de ces trois situations fictives sous le principe qui s'y applique principalement, en justifiant en une phrase : (a) une menuiserie fictive doit installer un dispositif d'aspiration des poussières de bois, dont la nocivité pour les voies respiratoires est établie ; (b) une autorité hésite sur un procédé nouveau de conservation des aliments dont un effet indirect, soupçonné mais non démontré, inquiète certains scientifiques ; (c) une savonnerie fictive doit financer le curage du canal qu'elle a envasé par ses rejets.

✔ Corrigé

(a) Prévention : la nocivité des poussières de bois est un risque connu et documenté ; le droit impose donc, avant et pendant l'activité, le dispositif qui évite l'exposition. (b) Précaution : l'effet est soupçonné, débattu et non établi ; la réponse adaptée est une évaluation du risque et, si le soupçon est sérieux au regard d'un dommage grave, des mesures proportionnées et révisables, sans attendre une certitude qui viendrait peut-être trop tard — mais aussi sans interdiction automatique fondée sur une simple rumeur. (c) Pollueur-payeur : l'atteinte est réalisée et son auteur identifié ; les frais de remise en état incombent à la savonnerie qui a causé l'envasement, et non à la collectivité. L'exercice montre que les principes ne se concurrencent pas : ils se succèdent dans la vie d'un dossier, de l'encadrement préalable à la charge de la réparation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les sources du droit de l'environnement

Comme les autres branches du droit, le droit de l'environnement puise à des sources étagées. Au sommet, les sources internationales : des conventions multilatérales organisent la coopération entre États sur des objets qui ignorent les frontières — le climat, la diversité biologique, la désertification, les cours d'eau partagés, le commerce de certaines espèces. Ces conventions sont nommées ici par leur objet, en général : elles fixent des objectifs communs et des engagements que chaque État met ensuite en œuvre dans son droit interne. Des déclarations issues des grandes conférences, comme celles de Stockholm et de Rio, jouent un rôle d'orientation : sans être toutes des règles obligatoires au même titre qu'un traité, elles ont inspiré de nombreux principes repris par les droits nationaux.

Au niveau national, la Constitution occupe le sommet de la hiérarchie des normes : dans de nombreux États, dont le Mali, le texte constitutionnel consacre la protection de l'environnement comme une exigence que les pouvoirs publics doivent respecter et que les lois doivent mettre en œuvre — on la consulte toujours dans sa version officielle en vigueur. En dessous, des lois-cadres fixent les principes généraux et l'architecture de la protection — définitions, principes directeurs, régimes d'autorisation, responsabilités — puis des lois sectorielles traitent d'objets particuliers : l'eau, les forêts, la faune, les déchets, les installations à risques. Des règlements

(décrets, arrêtés) précisent les modalités techniques d'application, et l'administration produit en outre des documents de politique publique qui orientent l'action sans être des normes au même sens.

Deux appoints complètent ce paysage. D'une part, le droit régional et communautaire : les organisations d'intégration auxquelles appartient le Mali harmonisent certaines règles — l'OHADA, par exemple, unifie le droit des affaires, ce qui touche indirectement la vie des entreprises soumises aussi aux règles environnementales, et des organisations du bassin des fleuves coordonnent la gestion des eaux partagées. D'autre part, des sources non étatiques ou complémentaires jouent un rôle réel : les normes techniques volontaires que des entreprises s'engagent à suivre, les usages et pratiques locales de gestion des ressources — pêches, parcours, forêts villageoises — qui coexistent avec le droit étatique dans le pluralisme juridique déjà rencontré dans ce programme, et la jurisprudence, qui précise peu à peu le sens des principes.

L'essentiel
Sources étagées : conventions internationales par objet, déclarations d'orientation, Constitution au sommet du droit interne, lois-cadres puis lois sectorielles, règlements d'application ; en appoint, harmonisations régionales, normes volontaires, pratiques locales et jurisprudence.

Exemple — Tableau des sources appliqué à une pollution fictive

```
CAS FICTIF — Des rejets troublent un bras de
fleuve fictif utilisé par deux villages.
(Repérage des sources, sans texte détaillé.)

Niveau international
→ Convention de coopération sur les eaux
partagées (objet général) : principes de
coopération entre États riverains, si le
cours d'eau est transfrontalier.

Niveau constitutionnel
→ Exigence de protection de l'environnement
consacrée par le texte en vigueur : fondement
de l'action des pouvoirs publics.

Niveau législatif
→ Loi-cadre sur l'environnement : principes
généraux et régimes d'autorisation.
→ Loi sectorielle sur l'eau : protection de la
ressource et des usages.

Niveau réglementaire
→ Textes d'application fixant les conditions
techniques de rejet et de contrôle.

Niveau local et pratique
→ Règles locales de pêche et d'usage du fleuve,
accords entre villages, action de l'association
des usagers.

Méthode : toujours identifier le niveau de la
règle avant de discuter son contenu, et vérifier
son texte officiel à jour.
```

À retenir

- Une convention internationale fixe des engagements entre États ; sa mise en œuvre passe par le droit interne de chaque État.
- Constitution, lois-cadres, lois sectorielles, règlements : la hiérarchie des normes s'applique aussi à l'environnement.
- Le droit de l'environnement ne vient pas que de l'État : harmonisations régionales, normes volontaires et pratiques locales le complètent.

Exercice

Un étudiant affirme : « Une convention internationale sur la diversité biologique a été signée, donc les règles de protection des espèces sont automatiquement et entièrement connues des habitants d'un village malien. » Discute cette affirmation en mobilisant la hiérarchie et la diversité des sources : qu'est-ce qu'une convention produit comme effets, que faut-il encore pour que la protection devienne concrète sur le terrain, et quelles autres sources peuvent intervenir ?

✔ Corrigé
L'affirmation confond l'existence d'un engagement international et son application concrète. Une convention engage l'État qui l'a ratifiée : elle fixe des objectifs et des obligations de moyens ou de résultat à son égard, mais elle ne crée pas, à elle seule, le détail des comportements exigés de chacun. Pour devenir concrète, la protection suppose des relais internes : consécration constitutionnelle du principe de protection, lois qui définissent les espèces et espaces concernés et les comportements interdits ou autorisés, règlements qui en précisent les modalités, administrations et agents chargés du contrôle, et information des populations. D'autres sources interviennent enfin sur le terrain : les pratiques locales de gestion — par exemple des règles coutumières de mise en défens de certains espaces ou de périodes de pêche — qui peuvent converger avec les objectifs de la convention ou devoir s'articuler avec le droit étatique.
L'étudiant a donc raison sur un point seulement : la convention existe et engage l'État ; tout le reste — le contenu précis, les sanctions, la connaissance par les habitants — exige ce travail de transposition et de mise en œuvre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le cadre malien de protection de l'environnement : présentation générale

Le Mali, comme de nombreux États, s'est doté d'un cadre général de protection de l'environnement dont ce cours présente l'architecture, sans détailler l'organigramme du moment ni le contenu des textes, qui s'obtiennent dans leurs versions officielles. Le premier étage est celui des orientations : une politique nationale de protection de l'environnement définit les priorités de l'action publique — préserver les ressources, prévenir les dégradations, articuler environnement et développement — et des stratégies sectorielles la déclinent pour l'eau, les forêts, l'assainissement ou l'énergie. Ces documents orientent l'action des administrations et les partenariats, même si leur portée juridique n'est pas celle d'une loi.

Le deuxième étage est celui des administrations et des agences, décrites ici par leurs fonctions. Un département ministériel chargé de l'environnement pilote la politique et prépare les textes ; des services techniques traitent des domaines particuliers — eaux et forêts, assainissement et lutte contre les pollutions, par exemple — ; des agences spécialisées gèrent des objets délimités, notamment autour des grands bassins fluviaux ; et des représentations déconcentrées, au niveau des régions et des cercles, rapprochent l'administration du terrain, aux côtés des collectivités territoriales qui exercent des compétences locales en matière d'environnement et de cadre de vie. Les intitulés exacts et les rattachements évoluent avec les réorganisations : le juriste retient les fonctions et vérifie l'organigramme en vigueur avant tout travail concret.

Le troisième étage est celui de l'action sur le terrain : la police administrative de l'environnement. Son rôle est d'abord préventif : elle encadre les activités par des autorisations préalables, des prescriptions techniques et des contrôles, menés par des agents assermentés qui peuvent constater les manquements. Lorsqu'une activité ne respecte pas ses obligations, l'administration dispose d'une gradation de réponses :

mise en demeure de régulariser, mesures de sauvegarde en cas de danger, suspension d'activité, jusqu'à la fermeture dans les cas prévus par les textes. Cette police spéciale ne se confond ni avec la police générale du maintien de l'ordre, ni avec la répression pénale : elle vise d'abord à faire cesser le trouble et à remettre l'activité en conformité.

L'essentiel
Cadre malien en trois étages : des orientations (politique nationale et stratégies), des administrations et agences décrites par leurs fonctions, et une police administrative préventive qui autorise, prescrit, contrôle et peut aller jusqu'à la suspension d'activité.

Exemple — Schéma fonctionnel du cadre malien (acteurs généraux)

```
SCHÉMA FONCTIONNEL — acteurs décrits par
fonctions uniquement, sans organigramme daté.

[ORIENTER] Politique nationale de protection
de l'environnement et stratégies sectorielles
(eau, forêts, assainissement, énergie...)
|
[PILOTER] Département ministériel chargé de
l'environnement : préparer les textes, coordonner
|
[GÉRER par domaine] Services techniques et
agences spécialisées : eaux et forêts, assainis-
sement et pollutions, bassins fluviaux...
|
[AGIR sur le terrain] Services déconcentrés
(régions, cercles) et collectivités territoriales
(compétences locales, cadre de vie)
|
[ENCADRER] Police administrative : autorisations
préalables, prescriptions, contrôles par agents
assermentés, mise en demeure, suspension...
|
[ALERTER ET PARTICIPER] Citoyens, associations,
usagers : information, observations, alertes.

Règle de méthode : les intitulés et rattachements
évoluent ; vérifier l'organisation en vigueur
dans les sources officielles avant tout dossier.
```

À retenir

- Politique nationale et stratégies orientent l'action publique ; les lois et règlements, eux, créent les obligations.
- Décrire les administrations par leurs fonctions protège contre l'obsolescence des organigrammes, qui changent avec les réorganisations.
- La police administrative de l'environnement est d'abord préventive : autoriser, prescrire, contrôler, faire cesser le trouble.

Exercice

Une petite unité fictive de fabrique de glace et de conservation de poisson s'installe dans un quartier fictif de Bamako. Les riverains s'inquiètent du bruit des groupes froids et des eaux de nettoyage rejetées dans la rue. À partir des trois étages du cadre présentés dans la leçon, indique quels types d'acteurs peuvent intervenir, dans quel ordre logique, et ce que chacun peut faire — sans citer aucun texte précis.

✔ Corrigé

Premier niveau, l'encadrement préalable : l'unité relève des activités soumises à autorisation ou à déclaration selon les règles en vigueur ; c'est à cette occasion que des prescriptions peuvent être imposées — traitement des eaux de nettoyage avant rejet, limitation des nuisances sonores, gestion des déchets. Deuxième niveau, le contrôle : les services techniques compétents en matière d'assainissement et de pollutions, avec les services déconcentrés et la collectivité locale pour ce qui touche au cadre de vie du quartier, peuvent vérifier la conformité de l'installation ; les riverains, de leur côté, disposent de la voie de l'alerte et de la plainte auprès de ces services. Troisième niveau, la réaction : si les manquements sont établis, la police administrative peut mettre l'exploitant en demeure de régulariser, prescrire des travaux, et à défaut aller vers la suspension de l'activité concernée. Tout au long du dossier, l'étage des orientations joue en arrière-plan : c'est la politique nationale et ses déclinaisons sectorielles qui justifient que l'assainissement et la lutte contre les nuisances soient des priorités d'action publique. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 5 — L'étude d'impact environnemental : notion et utilité

L'étude d'impact environnemental est l'outil juridique central de la prévention : avant d'autoriser certains projets — infrastructures, installations industrielles, aménagements — le droit exige une étude préalable qui identifie et évalue leurs effets prévisibles sur l'environnement et sur les populations. Son idée directrice est simple : il coûte presque toujours moins cher, humainement et financièrement, d'éviter ou de réduire un dommage avant de construire que de le réparer après. L'étude n'est donc pas une formalité de papier : elle est le moment où le projet, encore modifiable, peut être amélioré, déplacé, redimensionné — ou, si ses effets sont inacceptables, refusé.

Une étude d'impact suit, dans ses grandes lignes, des étapes générales que l'on retrouve dans la plupart des systèmes. D'abord la description du projet : sa nature, sa localisation, ses phases de construction et d'exploitation. Ensuite l'état initial du site : les milieux, les ressources en eau, les sols, la faune et la flore, mais aussi les activités humaines et les usages des riverains avant le projet — c'est la référence à laquelle on comparera. Viennent ensuite l'identification et l'évaluation des impacts prévisibles, positifs comme négatifs, pendant les travaux puis pendant l'exploitation. Puis l'étude des variantes et des mesures d'atténuation : éviter l'impact quand c'est possible, le réduire sinon, et compenser ce qui subsiste. Enfin, un plan de gestion et de suivi organise la mise en œuvre des mesures et leur contrôle dans le temps.

L'étude d'impact est aussi un instrument de démocratie environnementale et de décision éclairée. Elle associe le public : les populations concernées sont informées du projet et peuvent présenter leurs observations, qui nourrissent l'instruction du dossier — c'est le principe de participation rencontré plus haut. Son rapport est examiné par l'administration compétente, qui s'appuie sur lui pour autoriser le projet, l'assortir de prescriptions, demander des compléments ou le refuser. Deux précisions honnêtes s'imposent : l'étude prédit, elle ne garantit pas — d'où l'importance du suivi pendant l'exploitation ; et sa qualité dépend de celle des données de terrain et de l'indépendance de son examen, ce qui en fait un sujet permanent de vigilance méthodologique.

L'essentiel
Étude préalable et obligatoire pour certains projets : décrire le projet, décrire l'état initial, prévoir les impacts, étudier variantes et mesures d'atténuation, consulter le public, puis suivre. Elle éclaire la décision d'autoriser, de conditionner ou de refuser.

Exemple — Dossier fictif d'étude d'impact simplifiée — sommaire commenté

```
FICHE D'EXERCICE — Projet fictif : construction
d'un marché couvert et d'une gare routière sur un
terrain fictif en bordure d'un marigot.
Toutes les données chiffrées sont des DONNÉES
D'EXERCICE inventées pour ce cours.

Sommaire commenté du dossier simplifié :
1. Description du projet : emprise, bâtiments,
voirie, drainage, phases de chantier puis
d'exploitation.
2. État initial : marigot et ses usages (pêche,
maraîchage), sols, habitat riverain.
3. Impacts prévisibles : eaux de ruissellement
vers le marigot, déchets du marché, bruit et
circulation, perte d'une zone maraîchère.
4. Variantes : recul de l'emprise par rapport au
marigot ; autre localisation étudiée.
5. Mesures d'atténuation (données d'exercice) :
- bassin de rétention des eaux pluviales ;
- local déchets fermé + collecte organisée ;
- replantation d'une bande riveraine ;
- coût d'exercice des mesures :
1 200 000 + 800 000 + 500 000
= 2 500 000 (unités monétaires d'exercice).
6. Consultation : réunion d'information des
riverains, registre d'observations.
7. Suivi : visites de contrôle, état du marigot
comparé à l'état initial.

Leçon du dossier : chaque mesure d'atténuation
répond à un impact identifié plus haut — un
dossier cohérent se vérifie à cette correspondance.
```

À retenir

• L'étude d'impact intervient AVANT la décision : c'est un outil de prévention, pas un constat après coup.

• La comparaison à l'état initial du site donne son sens à toute l'évaluation des impacts.

• Éviter, réduire, compenser : la hiérarchie des mesures d'atténuation, dans cet ordre de préférence.

Exercice

Un promoteur fictif présente, pour un projet d'entrepôt avec aire de lavage de véhicules, une « étude » de deux pages qui décrit son projet et conclut que « tout ira bien ». Relève au moins quatre insuffisances de ce document au regard des étapes générales d'une étude d'impact, et explique pour chacune ce qu'elle empêche de vérifier.

✔ Corrigé
Première insuffisance : l'absence d'état initial du site — sans description préalable des sols, des eaux et des usages riverains, il sera impossible, plus tard, de comparer et donc de prouver une éventuelle dégradation ou l'efficacité des mesures. Deuxième insuffisance : aucune identification méthodique des impacts prévisibles — pour une aire de lavage, les effluents chargés de produits et d'hydrocarbures sont un impact classique qu'un dossier sérieux doit analyser, ainsi que le bruit et la circulation des véhicules. Troisième insuffisance : ni variantes ni mesures d'atténuation — le dossier ne dit ni si un autre emplacement ou un autre dispositif de traitement a été envisagé, ni comment les impacts seront évités, réduits ou compensés, avec quel suivi. Quatrième insuffisance : aucune trace de consultation du public — les riverains n'ont été ni informés ni entendus, ce qui prive la décision d'informations de terrain et méconnaît le principe de participation. Une conclusion rassurante de deux pages n'est donc pas une étude d'impact : c'est une affirmation sans les éléments qui permettraient à l'administration de décider en connaissance de cause. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La responsabilité en cas d'atteinte à l'environnement (aperçu)

Lorsque, malgré la prévention, une atteinte à l'environnement survient, le droit organise des réponses que l'on peut classer en trois voies classiques. La voie civile vise la réparation : celui qui, par son fait, cause un dommage à autrui ou au milieu doit le réparer — en rétablissant, autant que possible, l'état antérieur, ou, à défaut, par une compensation financière affectée à la restauration. En matière environnementale, la réparation en nature est en principe privilégiée : l'argent n'est qu'un pis-aller quand le milieu lui-même peut être restauré. La voie civile suppose classiquement un fait générateur, un dommage et un lien de causalité, mais la matière environnementale y bouscule les habitudes : le dommage peut être collectif, diffus et étalé dans le temps.

La voie administrative prolonge la police administrative étudiée plus haut : indépendamment de toute réparation entre personnes, l'administration peut imposer à l'auteur d'une atteinte des mesures de remise en état, assortir son autorisation de nouvelles prescriptions, la suspendre ou la retirer, et appliquer les sanctions administratives prévues par les textes. La voie pénale, enfin, intervient pour les comportements que la société réprime le plus fermement : certains agissements — rejets interdits, exploitation illégale de ressources protégées, abandons de déchets dangereux — constituent des infractions, poursuivies devant les juridictions répressives et punies de peines. Les trois voies ne s'excluent pas : un même fait peut donner lieu à une remise en état administrative, à une réparation civile et à une poursuite pénale, chacune poursuivant sa logique propre.

Une notion doctrinale discutée éclaire les débats contemporains : le préjudice écologique. Le droit civil classique répare les dommages subis par des personnes ; or une atteinte à un milieu — un marigot dégradé, une zone humide asséchée — lèse aussi le milieu lui-même, indépendamment du préjudice de tel ou tel riverain. Une partie de la doctrine, et certains systèmes juridiques à l'étranger, admettent donc de reconnaître un préjudice propre au milieu, réparable en tant que tel, avec une priorité à la réparation en nature. Ce cours présente cette notion comme ce qu'elle est : un concept débattu, dont l'accueil exact varie selon les systèmes et doit être vérifié dans les textes en vigueur, mais qui aide à comprendre pourquoi la responsabilité environnementale ne se réduit pas à une addition de préjudices individuels.

L'essentiel
Trois voies complémentaires : civile (réparer, en nature par priorité), administrative (prescrire, remettre en état, sanctionner administrativement), pénale (réprimer les comportements érigés en infractions). Le préjudice écologique — atteinte au milieu lui-même — est une notion doctrinale discutée.

Exemple — Scénario fictif d'atteinte analysé par les trois voies

```
SCÉNARIO FICTIF — Une unité artisanale fictive
de traitement de cuirs déverse, de nuit, ses
effluents dans un cours d'eau fictif. En aval,
des jardins maraîchers sont arrosés avec
cette eau et des poissons morts sont constatés.
(Cas inventé pour l'exercice.)

VOIE ADMINISTRATIVE
→ Constat par les agents compétents.
→ Mise en demeure de cesser les rejets et de
remettre le site en conformité ; suspension
possible de l'activité en cas de danger ou de
refus ; mesures de sauvegarde immédiates.
Logique : faire cesser le trouble.

VOIE CIVILE
→ Les maraîchers lésés (récoltes perdues) et,
le cas échéant, les titulaires d'un intérêt
collectif demandent réparation : nettoyage et
restauration du tronçon atteint en priorité
(réparation en nature), indemnisation des
pertes subies par les personnes.
Logique : réparer les dommages.

VOIE PÉNALE
→ Si les faits correspondent à une infraction
prévue par les textes en vigueur (rejets
interdits), poursuites devant la juridiction
répressive, peines prévues par ces textes.
Logique : réprimer un comportement interdit.

Un même fait, trois logiques : cesser,
réparer, réprimer. Aucune voie n'exclut
les autres.
```

À retenir

- Cesser, réparer, réprimer : les voies administrative, civile et pénale répondent chacune à une logique et peuvent se cumuler.
- En environnement, la réparation en nature est privilégiée en principe : restaurer le milieu prime sur le seul versement d'argent.
- Le préjudice écologique désigne l'atteinte au milieu lui-même ; notion discutée, à vérifier dans les textes de chaque système.

Exercice

Une carrière fictive, autorisée, laisse s'échapper par un tuyau rompu une quantité importante de boues dans un bas-fond voisin, en pleine saison de maraîchage. L'exploitant répare le tuyau dès le lendemain, mais les cultures du bas-fond sont perdues et le bas-fond est envasé. Pour chaque voie de responsabilité, indique ce qu'elle peut encore apporter alors même que la fuite est déjà réparée, et précise ce qui, dans les faits, relève de la réparation en nature.

✔ Corrigé
La réparation du tuyau fait cesser la cause, mais elle n'épuise aucune des trois voies. Voie administrative : l'administration peut vérifier les circonstances de l'incident, prescrire des mesures pour éviter sa répétition (dispositif de rétention, contrôles renforcés), ordonner le curage du bas-fond aux frais de l'exploitant et, si des manquements aux prescriptions de l'autorisation sont établis, appliquer les mesures et sanctions administratives prévues — son objet est la conformité future autant que le passé. Voie civile : les maraîchers ont subi un dommage personnel (cultures perdues) qui appelle indemnisation ; indépendamment, l'envasement du bas-fond est une atteinte au milieu dont la réparation en nature consiste dans le curage et la restauration du fonctionnement du bas-fond, prioritaires sur une simple somme d'argent. Voie pénale : elle ne s'ouvre que si les faits correspondent à une infraction prévue par les textes en vigueur — par exemple un manquement caractérisé aux obligations de l'exploitant ; un accident suivi d'une réparation immédiate ne suffit pas, à lui seul, à la caractériser, et c'est au ministère public et au juge d'apprécier. Le cas montre la complémentarité des voies : faire cesser ne dispense ni de réparer, ni de vérifier la conformité, ni d'examiner la qualification pénale. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Enjeux environnementaux en Afrique de l'Ouest : désertification, eau, déchets

Premier enjeu : la désertification et la dégradation des terres. Il faut d'abord comprendre le mécanisme, sans aucun chiffre : dans les zones sèches, les terres se dégradent sous l'effet combiné de variations climatiques — le changement climatique, établi scientifiquement, modifie notamment les régimes de pluies — et de pressions humaines sur les ressources : surexploitation des sols et des parcours, défrichements, prélèvements excessifs de bois. Les sols perdent leur couverture végétale, s'érodent, retiennent moins l'eau et nourrissent moins les cultures, ce qui pousse à défricher davantage : un cercle de dégradation. Les réponses juridiques et institutionnelles sont connues en général : conventions internationales consacrées à la lutte contre la désertification, politiques foncières et forestières, encadrement des usages, reboisement et restauration des terres, et reconnaissance du rôle des communautés rurales qui gèrent au quotidien ces ressources.

Deuxième enjeu : l'eau partagée. L'Afrique de l'Ouest est traversée par de grands fleuves qui ne connaissent pas les frontières : un même bassin versant peut concerner plusieurs États, de l'amont où l'eau est prélevée ou retenue, à l'aval où elle est attendue pour l'agriculture, l'énergie, la pêche et les usages domestiques. Le droit répond par la coopération : des organismes de bassin réunissent les États riverains pour planifier les aménagements, partager les informations, répartir les bénéfices et prévenir les différends, selon des principes généraux — utilisation équitable et raisonnable de la ressource, obligation de ne pas causer de dommage significatif au voisin, information et consultation préalables pour les projets importants. L'enjeu juridique n'est pas seulement international : à l'intérieur d'un même pays, l'accès à l'eau potable et la protection des ressources face aux pollutions relèvent des mêmes

exigences de gestion durable.

Troisième enjeu : les déchets, en particulier urbains et plastiques. Mécanisme : la croissance des villes et l'évolution des modes de consommation augmentent la quantité de déchets produits, tandis que les matériaux plastiques, durables par nature, persistent longtemps dans l'environnement lorsqu'ils échappent à la collecte — ils obstruent les caniveaux et aggravent les inondations, dégradent les sols et les cours d'eau, et menacent la santé lorsqu'ils sont brûlés à l'air libre ou abandonnés près des habitations. Les réponses juridiques générales combinent plusieurs registres : organisation d'un service public de collecte et de traitement, responsabilité des producteurs et des distributeurs parfois mise à contribution, interdictions ou encadrements de certains produits plastiques selon les choix de chaque État, et reconnaissance du travail des récupérateurs informels qui assurent déjà une partie du recyclage. Là encore, ce cours s'en tient aux mécanismes : les données chiffrées sur ces phénomènes se consultent auprès des organismes officiels et des programmes spécialisés, dont la méthode de lecture fait partie de la culture du juriste.

L'essentiel
Trois enjeux, trois mécanismes : dégradation des terres par l'effet combiné du climat et des usages ; eau des bassins partagés gérée par la coopération entre riverains ; déchets urbains et plastiques produits plus vite que les capacités de collecte et de traitement. Les réponses sont juridiques, institutionnelles et locales à la fois.

Exemple — Fiche-enjeu qualitative (sans aucun chiffre)

```
FICHE-ENJEU — à compléter ainsi pour chaque enjeu
(modèle général, contenus qualitatifs)

ENJEU 1 — DÉSERTIFICATION
Causes/mécanismes : variations des pluies, sols
découverts, érosion, pression sur les parcours
et le bois ; cercle de dégradation.
Réponses juridiques générales : conventions
dédiées, politiques foncière et forestière,
restauration des terres, gestion locale.

ENJEU 2 — EAU PARTAGÉE
Causes/mécanismes : fleuves transfrontaliers,
usages concurrents amont/aval, pollutions.
Réponses juridiques générales : organismes de
bassin, utilisation équitable, ne pas nuire
significativement, information préalable.

ENJEU 3 — DÉCHETS ET PLASTIQUES
Causes/mécanismes : production croissante,
collecte insuffisante, matériaux persistants,
caniveaux obstrués, brûlage à l'air libre.
Réponses juridiques générales : service public
d'assainissement, encadrement de certains
produits, responsabilité élargie des metteurs
sur le marché, place des récupérateurs.

Règle de la fiche : décrire des mécanismes,
jamais des statistiques inventées ; pour les
données, renvoyer aux organismes officiels.
```

À retenir

- La désertification est un processus de dégradation des terres en zones sèches, né de la rencontre de facteurs climatiques et d'usages humains.
- Les fleuves partagés se gèrent par la coopération : organismes de bassin, usage équitable, devoir de ne pas nuire significativement au voisin.
- Pour les déchets comme pour les autres enjeux, le juriste décrit des mécanismes et consulte les chiffres uniquement auprès de sources officielles.

Exercice

Un camarade te présente, pour un exposé, trois affirmations : « la désertification progresse d'un nombre précis de kilomètres chaque année », « tel fleuve d'Afrique de l'Ouest n'appartient qu'à un seul pays », « les déchets plastiques disparaissent d'eux-mêmes en quelques mois ». Sans avancer aucun chiffre à ton tour, explique ce qui cloche dans chacune de ces affirmations au regard de la leçon, et comment présenter correctement chaque enjeu.

✔ Corrigé
Première affirmation : elle avance un rythme chiffré sans source vérifiable ; or la désertification est un processus de dégradation des terres, inégal selon les lieux et les usages, qui ne se résume pas à une « avancée » uniforme mesurable comme un front — la présentation correcte décrit les mécanismes (variations des pluies, sols découverts, érosion, pressions sur les ressources) et renvoie, pour toute donnée, aux organismes officiels et aux programmes spécialisés. Deuxième affirmation : les grands fleuves ouest-africains traversent ou bordent plusieurs États ; leurs bassins sont partagés, ce qui fonde précisément les organismes de bassin et les principes de coopération, d'utilisation équitable et d'information préalable — dire qu'un tel fleuve « n'appartient » qu'à un pays méconnaît la géographie comme le droit. Troisième affirmation : c'est l'inverse qui caractérise les plastiques — leur persistance durable dans l'environnement est justement ce qui en fait un enjeu de gestion : échappés de la collecte, ils s'accumulent, obstruent les écoulements et dégradent les milieux. L'exercice entraîne le réflexe central du cours : vérifier les mécanismes, refuser les chiffres sans source, et s'appuyer sur les organismes officiels pour les données. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Qualifier une situation au regard des principes

Une commune fictive envisage d'autoriser, au bord d'une zone humide fictive, un dépôt de matériaux de construction. Trois éléments ressortent du dossier : (1) les poussières et le trafic de camions sont des nuisances connues et prévisibles ; (2) un bureau d'études signale un soupçon, non confirmé, d'effet des lixiviats (jus de percolation) sur la nappe voisine à long terme ; (3) le maire propose que la commune paie elle-même le nettoyage en cas de pollution, « pour attirer l'investisseur ». Travail demandé : mobilise successivement la prévention, la précaution, le pollueur-payeur et la participation pour analyser le dossier, élément par élément, et conclus sur ce qu'une décision juridiquement soigneuse devrait contenir.

✔ Corrigé du TD 1
Élément 1 — prévention : les poussières et le trafic sont des risques connus ; la décision doit donc imposer, dès l'autorisation, des mesures d'évitement et de réduction : arrosage ou bâchage contre les poussières, itinéraire et horaires de circulation, écrans plantés, contrôles. Ne rien prescrire sur ce point serait une carence de prévention. Élément 2 — précaution : le soupçon sur la nappe est incertain mais l'enjeu est sérieux, car une nappe dégradée se répare difficilement ; la réponse proportionnée consiste à exiger des investigations complémentaires avant décision, ou à autoriser sous conditions révisables — imperméabilisation de l'aire de stockage, dispositif de surveillance de la qualité de l'eau, clause de réexamen — plutôt qu'à ignorer le signal ou à interdire sans examen. Élément 3 — pollueur-payeur : la proposition du maire inverse le principe ; les coûts de prévention et, le cas échéant, de dépollution doivent incomber à l'exploitant qui tire profit de l'activité, ce qui peut se traduire par des garanties financières prévues par les textes applicables — faire payer la commune reviendrait à socialiser le coût et à privatiser le bénéfice. Élément transversal — participation : les riverains et usagers de la zone humide doivent être informés et pouvoir présenter leurs observations avant la décision. Conclusion : une décision soigneuse combinerait prescriptions de prévention, conditions de précaution révisables avec surveillance, charge des coûts sur l'exploitant et trace écrite de la consultation du public. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

TD 2 — Lire un dossier sans chiffres : vérifier une présentation d'enjeu

Un document associatif fictif, bien intentionné, présente la situation des déchets dans une ville fictive : il affirme des tonnages précis sans indiquer de source, décrit le plastique comme « biodégradable en quelques semaines », et conclut qu'« il suffit d'interdire » sans évoquer ni collecte ni traitement. Travail demandé : repère les trois faiblesses du document (données, mécanisme, réponses juridiques), puis réécris son argumentaire en version correcte et qualitative : mécanismes réels, réponses juridiques générales articulées, et méthode pour obtenir des données fiables.

✔ Corrigé du TD 2
Faiblesse 1, les données : des tonnages précis sans source, sans date et sans méthode de mesure ne sont pas utilisables ; un document sérieux cite l'organisme producteur de la donnée ou s'abstient de chiffrer. Faiblesse 2, le mécanisme : les plastiques courants ne se biodégradent pas en quelques semaines ; leur persistance est précisément le cœur du problème — accumulation, obstruction des caniveaux et des écoulements, dégradation des sols et des eaux, brûlage à l'air libre nocif pour la santé. Faiblesse 3, les réponses : une interdiction isolée, sans service de collecte, sans filière de traitement et sans prise en compte des usages et des récupérateurs informels, déplace le problème au lieu de le traiter. Version corrigée : présenter l'enjeu par ses mécanismes (production de déchets croissante avec l'urbanisation et les modes de consommation, capacités de collecte et de traitement insuffisantes, matériaux plastiques persistants) ; articuler les réponses générales (organisation et financement du service public d'assainissement, encadrement de certains produits selon les choix de l'État, responsabilité des metteurs sur le marché, organisation et reconnaissance du recyclage) ; et indiquer la méthode de vérification des données — statistiques officielles, services techniques municipaux, programmes spécialisés — avant toute affirmation chiffrée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire le sommaire commenté d'une étude d'impact simplifiée

Choisis un projet fictif simple : une unité de transformation de produits agricoles, un atelier de réparation avec vidanges d'huiles, ou un petit complexe scolaire avec cantine — tout doit rester inventé. Produis le sommaire commenté de son étude d'impact simplifiée : description du projet, état initial du site (milieux et usages humains), impacts prévisibles en phase de travaux puis d'exploitation, variantes envisagées, mesures d'atténuation classées selon éviter / réduire / compenser, modalités de consultation du public, plan de suivi. Si tu chiffres un coût de mesure, étiquette-le explicitement « donnée d'exercice » et vérifie ton addition. Termine par une phrase expliquant à quoi servira l'état initial lorsque le projet fonctionnera.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du TP — la copie réussie enchaîne les rubriques dans l'ordre logique du dossier et les relie entre elles. La description du projet précise l'emprise, les activités et les phases. L'état initial décrit le site avant projet : sols, eau, végétation, mais aussi les usages des riverains, car c'est la référence de toutes les comparaisons ultérieures. Les impacts sont distingués par phase — bruit, poussières et déchets de chantier pour les travaux ; effluents, déchets d'exploitation et circulation pour le fonctionnement — et rattachés chacun au milieu ou à l'usage qu'ils concernent. Les variantes montrent qu'au moins une alternative (emplacement, procédé, dimensionnement) a été examinée. Les mesures d'atténuation sont classées éviter / réduire / compenser et correspondent une à une aux impacts identifiés : toute mesure sans impact correspondant, ou tout impact sans mesure, signale une incohérence. La consultation prévoit l'information des riverains et un recueil d'observations avant la décision. Le suivi indique qui contrôle, quoi, et par comparaison à quoi. Les éventuels coûts sont étiquetés « données d'exercice » et leurs totaux vérifiés. La phrase finale attendue : l'état initial servira de référence pour mesurer, pendant l'exploitation, si les impacts réels correspondent aux prévisions et si les mesures d'atténuation fonctionnent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Distingue la prévention de la précaution en complétant ce tableau mental pour une même activité fictive — une fabrique de savon : indique une mesure de prévention, une situation relevant de la précaution, et dis pour chacune ce qui justifie le classement (état de la connaissance du risque).

✔ Corrigé
Mesure de prévention : traiter les effluents alcalins de la fabrication avant tout rejet, car il est établi que des rejets basiques non traités dégradent le milieu récepteur — le risque est connu, ses mécanismes sont compris, on l'empêche donc en amont. Situation de précaution : la fabrique envisage un parfum de synthèse nouveau dont les effets à long terme sur les organismes aquatiques ne sont pas établis ; le soupçon, s'il est sérieux au regard d'un dommage potentiellement grave, justifie des mesures proportionnées et révisables — usage encadré, surveillance de la qualité de l'eau, réexamen lorsque les connaissances auront progressé — sans attendre la certitude et sans interdiction automatique. Le critère de classement est l'état de la connaissance : certain ou raisonnablement prévisible pour la prévention, incertain pour la précaution. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un fleuve fictif, le fleuve Kandara, naît dans le pays fictif d'Amontie, traverse celui de Médianie, puis se jette dans la mer après le pays fictif d'Avalie. Amontie projette un aménagement qui retiendra une partie des eaux en saison sèche. En mobilisant les

principes généraux de gestion des eaux partagées, explique ce que le droit attend d'Amontie avant de réaliser son projet, et ce que Médianie et Avalie peuvent légitimement demander — sans invoquer aucun traité précis.

✔ Corrigé
Le droit des eaux partagées repose sur une tension organisée : chaque État riverain peut utiliser la ressource de façon équitable et raisonnable, mais aucun ne peut en disposer comme si le fleuve s'arrêtait à sa frontière. Avant de réaliser son aménagement, on attend donc d'Amontie qu'elle informe les autres riverains du projet et de ses effets prévisibles, qu'elle les consulte de bonne foi, et qu'elle conçoive l'ouvrage de manière à ne pas causer de dommage significatif en aval — par exemple en préservant des débits suffisants en saison sèche pour les usages essentiels. Médianie et Avalie peuvent légitimement demander communication des études, participation aux discussions, et prise en compte de leurs usages (agriculture, pêche, eau domestique) ; en cas de désaccord persistant, les mécanismes de coopération de bassin et les voies pacifiques de règlement des différends prennent le relais. Le raisonnement vaut sans citer aucun traité : il découle des principes généraux de bon voisinage et de coopération qui structurent la gestion des bassins partagés. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 3

Dans un quartier fictif, un atelier de mécanique rejette ses huiles usagées dans un caniveau. Un voisin, dont le potager est touché, hésite entre « porter plainte », « saisir l'administration » et « demander réparation au juge ». Explique, en termes simples, ce que chacune de ces démarches vise, leurs logiques respectives, et pourquoi elles peuvent se cumuler plutôt que se choisir.

✔ Corrigé
Saisir l'administration relève de la voie administrative et de la police de l'environnement : elle vise à faire constater les faits par les services compétents et à faire cesser les rejets — prescriptions, mise en demeure de mettre en place une récupération des huiles, mesures pouvant aller jusqu'à la suspension de l'activité polluante. Demander réparation au juge civil relève de la voie civile : elle vise le dommage du voisin — potager perdu, dépenses engagées — et la restauration du milieu souillé, la réparation en nature étant privilégiée pour le sol et le caniveau contaminés. Porter plainte ouvre la voie pénale : elle suppose que les faits correspondent à une infraction prévue par les textes en vigueur, et vise la sanction de l'auteur pour le comportement interdit. Ces démarches ne se choisissent pas exclusivement : faire cesser (administratif), réparer (civil) et réprimer (pénal) répondent à trois logiques différentes, et le même déversement peut les déclencher toutes — le voisin peut alerter l'administration, demander réparation de son préjudice et, si une infraction est caractérisée, voir l'affaire également traitée au pénal. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Pourquoi le droit commun suffit-il mal à protéger l'environnement ?

   A) Parce qu'il est trop ancien pour être appliqué

   B) Parce que les atteintes sont souvent diffuses, différées et parfois irréversibles, avec des victimes collectives

   C) Parce que les juges refusent les affaires d'environnement

2. Le principe de prévention s'applique lorsque…

   A) Le risque est connu ou raisonnablement prévisible

   B) Le risque est purement imaginaire

   C) Le dommage est déjà réparé

3. Le principe de précaution se distingue de la prévention parce qu'il vise…

   A) Les risques déjà réalisés

   B) Les risques graves soupçonnés mais scientifiquement incertains

   C) Uniquement les risques financiers

4. Le principe pollueur-payeur signifie que…

   A) La commune paie toujours le nettoyage

   B) Les victimes paient les réparations

   C) Celui qui cause la pollution supporte les coûts de prévention, de réduction et de réparation

5. Quelle suite respecte l'ordre général des sources présenté dans le cours ?

   A) Règlements, lois sectorielles, Constitution, conventions internationales

   B) Conventions internationales, Constitution, lois, règlements

   C) Pratiques locales, Constitution, conventions, lois

6. La police administrative de l'environnement a pour rôle premier de…

   A) Condamner à des peines de prison

   B) Encadrer et contrôler les activités pour prévenir les atteintes, et faire cesser les troubles

   C) Indemniser les victimes de pollutions

7. Dans une étude d'impact, l'état initial sert à…

   A) Décorer le rapport d'étude

   B) Fournir la référence du site avant projet, à laquelle impacts et suivi seront comparés

   C) Fixer le prix du terrain du projet

8. Face à un impact identifié, l'ordre de préférence des mesures est…

A) Compenser, puis réduire, puis éviter

B) Éviter, puis réduire, puis compenser ce qui subsiste

C) Payer d'abord, réfléchir ensuite

9. En cas d'atteinte à l'environnement, la réparation en nature est…

A) Interdite en toutes circonstances

B) Un simple détail sans importance

C) Privilégiée en principe : restaurer le milieu prime sur le seul versement d'argent

10. Face aux grands enjeux ouest-africains, la démarche du cours est de…

A) Affirmer des statistiques précises même sans source

B) Décrire les mécanismes qualitativement et consulter les données auprès des organismes officiels

C) Éviter tout sujet qui ne peut pas être chiffré

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Biens communs, auteurs multiples, effets différés et dommages parfois irréparables dépassent le schéma classique d'un litige entre deux personnes.

2. Réponse A — Prévention = risque identifié : on agit avant le dommage, par des autorisations, des normes et des mesures techniques.

3. Réponse B — Précaution = incertitude scientifique : l'absence de certitude ne doit pas retarder des mesures proportionnées et révisables.

4. Réponse C — C'est l'internalisation : le coût environnemental est intégré au calcul du pollueur au lieu d'être laissé à la collectivité.

5. Réponse B — Engagements internationaux en cadre général, Constitution au sommet du droit interne, puis lois (cadres et sectorielles) et règlements d'application.

6. Réponse B — Autorisations, prescriptions, contrôles, mise en demeure, suspension : sa logique est préventive et tournée vers la conformité.

7. Réponse B — Sans état initial, impossible d'évaluer sérieusement les changements ni de vérifier, pendant l'exploitation, si les mesures fonctionnent.

8. Réponse B — Éviter d'abord l'impact, le réduire sinon, et compenser en dernier ressort l'impact résiduel.

9. Réponse C — La voie civile vise d'abord le rétablissement du milieu atteint ; l'argent n'intervient qu'à défaut ou en complément.

10. Réponse B — Désertification, eau partagée, déchets : on explique les mécanismes et les réponses juridiques générales, sans jamais inventer de chiffres.

Résumé — les notions importantes

• Le droit de l'environnement protège des biens communs contre des atteintes diffuses, différées et parfois irréversibles, au bénéfice du présent et des générations futures : la prévention y prime sur la seule réparation.

• Prévention pour les risques connus, précaution pour les risques graves enveloppés d'incertitude scientifique, pollueur-payeur pour imputer les coûts à leur auteur, participation pour associer le public aux décisions.

• Les sources sont étagées : conventions internationales par objet, déclarations d'orientation, Constitution, lois-cadres puis sectorielles, règlements ; appoints régionaux, normes volontaires, pratiques locales et jurisprudence.

• Au Mali, le cadre général combine une politique nationale d'orientation, des administrations et agences décrites par leurs fonctions, et une police administrative préventive qui autorise, prescrit, contrôle et peut suspendre.

• L'étude d'impact évalue un projet avant décision : description, état initial, impacts prévisibles, variantes et mesures éviter–réduire–compenser, consultation du public, puis suivi pendant l'exploitation.

• L'atteinte à l'environnement mobilise trois voies cumulables : administrative (faire cesser et remettre en conformité), civile (réparer, en nature par priorité), pénale (réprimer les infractions).

• Désertification, eau partagée et déchets s'étudient en mécanismes qualitatifs : jamais de statistique sans source officielle, et des réponses qui articulent conventions, politiques publiques et gestion locale.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Les principes du droit de l'environnement - 1

Chaîne : Nicolas de Sadeleer · Langue : Français · Niveau : Licence

Premier volet d'une série universitaire consacrée aux principes du droit de l'environnement, par un professeur spécialiste de la matière. Il pose le cadre général dans lequel s'inscrivent la prévention, la précaution et le pollueur-payeur étudiés dans ce cours.

https://www.youtube.com/watch?v=vAosnQeM5mY

Leçon 2 — Les principes du droit de l'environnement - 4

Chaîne : Nicolas de Sadeleer · Langue : Français · Niveau : Licence

Ce volet approfondit l'analyse des principes directeurs du droit de l'environnement et leurs distinctions. Il complète utilement la leçon 2 : regarde-le en ayant sous les yeux les exemples d'école du cours pour comparer les raisonnements.

https://www.youtube.com/watch?v=x0KZS_rwn1o

Leçon 2 — Les principes du droit de l'environnement - 6

Chaîne : Nicolas de Sadeleer · Langue : Français · Niveau : Licence

Dernier volet retenu de la même série universitaire, qui poursuit l'examen des principes et de leur portée pratique. Les exemples relèvent d'autres systèmes juridiques : retiens les mécanismes et les distinctions, sans les transposer tels quels au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=y1Dg0bS0rCc

Leçon 5 — L’Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE)

Chaîne : CYRUS ENGINEERING · Langue : Français · Niveau : Licence

Une présentation du rôle de l'étude d'impact : identifier et évaluer, avant le lancement d'un projet, les risques qu'il fait peser sur son environnement. La procédure décrite relève d'un autre cadre national : ce sont les étapes et la logique préventive qui font le lien avec la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=C9qeDt_DB7c

Leçon 5 — Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement

Chaîne : Environnement Québec · Langue : Français · Niveau : Licence

Une administration de l'environnement présente sa procédure d'évaluation et d'examen des impacts, avec la place faite à la consultation du public. Le cadre est québécois, donc différent du cadre malien, mais les étapes générales — étude, examen, consultation, décision — éclairent concrètement la leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=HZLSANaWwmQ

Sources et références

- Déclaration de la conférence des Nations unies sur l'environnement (Stockholm, 1972) et Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992) : textes d'orientation ayant inspiré les principes du droit de l'environnement, à lire dans leurs versions officielles.
- Conventions internationales relatives à l'environnement, nommées par leur objet (climat, diversité biologique, lutte contre la désertification, eaux partagées) : consulter les textes officiels déposés auprès des Nations unies et des organisations de bassin.
- Manuels universitaires de droit de l'environnement en langue française, nommés en général : ils présentent les principes, les sources et les régimes de responsabilité avec leurs débats doctrinaux — demander les éditions à jour à la bibliothèque de l'IAM.
- Journal officiel de la République du Mali : source à consulter pour la Constitution, les lois-cadres et les textes sectoriels de protection de l'environnement dans leur version en vigueur.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication via l'endpoint oEmbed de YouTube).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !